ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 208-КГ16-17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 18 апреля 2016 г.

Судья Верховного Суда Российской Федерации Дербилов О.А., изучив по материалам истребованного гражданского дела кассационную жалобу представителя начальника территориального отделения (заселения) г. Биробиджан Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГКУ «Востокрегионжилье») на определение судьи Биробиджанского гарнизонного военного суда от 26 июня 2015 г. об оставлении апелляционной жалобы без движения и апелляционное определение Дальневосточного окружного военного суда от 27 августа 2015 г.,

установил:

определением судьи Биробиджанского гарнизонного военного суда от 26 июня 2015 г. апелляционная жалоба начальника территориального отделения (заселения) г. Биробиджан ФГКУ «Востокрегионжилье» на решение того же суда от 22 мая 2015 г. по административному делу по заявлению Чернухи Т.Ф. об оспаривании действий названного должностного лица, связанных со снятием с учета нуждающихся в получении жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, оставлена без движения в связи с отсутствием документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Апелляционным определением судебной коллегии Дальневосточного окружного военного суда от 27 августа 2015 г. данное определение было оставлено без изменения, а частная жалоба должностного лица – без удовлетворения.

Определением судьи Дальневосточного окружного военного суда от 25 декабря 2015 г. в передаче кассационной жалобы представителя начальника территориального отделения (заселения) г. Биробиджан ФГКУ «Востокрегионжилье» для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции отказано.

В кассационной жалобе представитель начальника территориального отделения (заселения) г. Биробиджан ФГКУ «Востокрегионжилье» Сафаров Р.А., утверждая о существенном нарушении судами норм материального права, выразившимся в неправильном толковании закона, просит состоявшиеся судебные постановления отменить.

В обоснование этого он ссылается на разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные в постановлении от 29.05.2014 г. № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих», положения приказов Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 г. № 1280 «О предоставлении военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений» и от 3 ноября 2010 г. № 1455 «Об уполномоченном органе Министерства обороны Российской Федерации и специализированных организациях Министерства обороны Российской Федерации по вопросам жилищного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации» и полагает, что, выполняя фактически функции органа государственной власти, специализированная организация Министерства обороны Российской Федерации ФГКУ «Востокрегионжилье» при обращении в суд подлежит освобождению от уплаты государственной пошлины в соответствии с подп. 19 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.

Изучив материалы судебного производства, нахожу, что доводы жалобы заслуживают внимания и подлежат рассмотрению в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 323 и ст. 325 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

определил:

кассационную жалобу представителя начальника территориального отделения (заселения) г. Биробиджан Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации Сафарова Р.А. с делом передать для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации  О.А. Дербилов